

RECURSO CÍVEL Nº 5078065-12.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: VITOR HUGO COSTA DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. GDPSTE. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORMA INTEGRAL COMO APOSENTADO, SEM OBSERVÂNCIA DA MESMA PROPORCIONALIDADE APLICADA À APOSENTADORIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DA TNU SOBRE O TEMA. PRECEDENTES DA TURMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral, reconhecendo o direito ao pagamento integral da gratificação de desempenho, conforme pontuação prevista aos aposentados, e não proporcional em razão da aposentadoria proporcional, com atrasados a serem definidos em juros e correção monetária conforme Tabela de Cálculos da Justiça federal, observada a prescrição quinquenal e o teto dos Juizados Especiais Federais. Sem custas e sem honorários. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5078065-12.2024.4.02.5101

510015475904 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5078065-12.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: VITOR HUGO COSTA DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso tempestivo interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento integral da Gratificação de Desempenho GDPST a despeito da aposentadoria ser proporcional..

Assim decidiu a sentença:

(...)”

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995, aplicável por força do art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Trata-se de ação objetivando que a Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST seja paga sem qualquer redução decorrente da proporcionalidade dos proventos.

De plano, cabe afastar a preliminar aventada pela União na peça contestatória (evento 6), já que o pleito autoral não perpassa pela anulação de qualquer ato administrativo, razão pela qual não há dúvida acerca da competência dos juizados especiais federais para apreciar a matéria.

Do mesmo modo, cabe rechaçar a impugnação à concessão da gratuidade de justiça, na medida em que a ré não trouxe aos autos qualquer elemento que indique alteração nas circunstâncias do caso concreto que levaram o juízo a conceder o benefício ao autor, considerando os documentos apresentados no evento 1.

Por sua vez, a prejudicial aventada pela ré não faz sentido algum, pois se está discutindo aqui valores de trato sucessivo, o que afasta a hipótese de prescrição de fundo de direito. Vale ressaltar, porém, que, em relação a atrasados, incide a prescrição quinquenal estabelecida no Decreto nº 20.910/1932, o que torna prescrito qualquer valor de período anterior a 02/10/2019 (5 anos do ajuizamento).

Analisadas preliminares e prejudicial, passo à apreciação do mérito propriamente dito e, ao fazê-lo, constato não assistir razão ao autor. Senão, vejamos.

A controvérsia em discussão na existência ou não do direito de beneficiário de proventos proporcionais, que recebe valores decorrentes da GDPST, ter a referida gratificação apurada de forma integral. No caso, o autor recebe pensão integral (100%) decorrente de aposentadoria proporcional da instituidora, Solange Mota Pereira, que, se viva fosse, receberia a Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (evento 1, CHEQ3 e FICHIND12).

Inicialmente, é importante ressaltar que a Lei nº 11.355/2006, em seu art. 5º-B, institui a Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho em favor dos titulares dos cargos de provimento efetivo da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, quando em exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo nos correspondentes órgãos ou entidades da administração pública federal, em função do desempenho individual e institucional. O mesmo dispositivo legal estabelece a pontuação a ser aplicada no cálculo no valor devido de GDPST a aposentados e pensionistas, sem mencionar absolutamente nada a respeito de integralidade.

Consequentemente, em respeito ao princípio da isonomia, a vantagem concedida aos servidores em atividade que for estendida aos inativos deve observar a proporcionalidade, no caso dos benefícios concedidos com proventos proporcionais, como se verifica na situação em análise.

Na verdade, a aplicação de tal critério no cálculo do valor da gratificação é consectário lógico da natureza do próprio provento percebido pelo beneficiário, haja vista que a proporcionalidade é característica inerente à aposentadoria ou pensão. Por conseguinte, entendimento diverso implicaria conferir tratamento igual a quem se encontra em situação de desigualdade, isto é, pagar valor integral tanto aos aposentados e pensionistas que fazem jus à integralidade quanto àqueles cujos benefícios são proporcionais.

Observe-se que o Tribunal de Contas da União há muito assentou o entendimento de que a regra da proporcionalidade incide sobre as gratificações de desempenho. Confira-se:

PESSOAL. INCLUSÃO INTEGRAL DE GDATA EM PROVENTOS PROPORCIONAIS. ILEGALIDADE. NEGATIVA DE REGISTRO. 1. É ilegal a inclusão da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA em proventos proporcionais sem a devida proporcionalização. 2. As únicas parcelas que podem ser excluídas do cálculo proporcional são o adicional por tempo de serviço, a vantagem pessoal dos quintos e a vantagem prevista no art. 193 da Lei 8.112/1990.¹

Nesse ponto, é importante ressaltar que, embora a Lei 11.355/2006 seja silente quanto à forma de percepção - integral ou proporcional - da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho por servidores inativos e pensionistas da carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, tal omissão de modo algum configura autorização legal para o pagamento indistinto da gratificação em sua integralidade, especialmente porque há normas específicas regulamentando a questão. Com efeito, é a partir dos ditames do art. 40 da Constituição da República e da Lei nº 8.112/1990 que se determinam os critérios de cálculo dos benefícios, inclusive a natureza de cada aposentadoria ou pensão no que diz respeito à proporção ao tempo de contribuição.

Em suma, não se verifica qualquer ilícito no entendimento da Administração quanto ao pagamento da GDPST de forma proporcional, nas situações em que o aposentado ou pensionista não faz jus ao benefício apurado com base na integralidade. Nessas circunstâncias, a improcedência das pretensões autorais é de rigor.

Os acórdãos abaixo referendam a tese esposada:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSS. GDASS. ORIENTAÇÃO NORMATIVA SRH N.º 6, DE 19.11.2007, DO MPOG. PAGAMENTO DA GDASS VINCULADO À PROPORCIONALIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. 1. Apelação contra sentença que julga improcedentes os pedidos autorais. Submetida a questão à apreciação desta C. Turma Especializada, o Desembargador Federal André Fontes votou no sentido de dar provimento à apelação, sob a alegação de que legislação que rege o tema não faz distinção entre servidores aposentados integral ou proporcionalmente. 2. A Lei n.º 10.855/2004, em seu art. 11, instituiu a GDASS aos servidores em exercício de atividades inerentes às atribuições do cargo no INSS, em função do desempenho institucional e individual. 3. A Orientação Normativa do SRH n.º 6, de 19.11.2007 - MPOG definiu que as gratificações não calculadas sobre o vencimento básico dos servidores devem ser proporcionalizadas, de maneira que seria indevido o seu pagamento integral quando os proventos fossem calculados de forma proporcional. A referida orientação da SRH/MPOG foi exarada com a finalidade de atender a determinação do Acórdão n.º 2.030/07 do TCU, o qual disciplinou que as únicas parcelas que integram os proventos e que seriam isentas da regra de proporcionalização são a gratificação adicional por tempo de serviço, a vantagem pessoal dos quintos e a vantagem prevista no art. 193 da Lei n.º 8.112/90. 4. Embora a Lei n.º 10.855/2004 tenha sido silente quanto ao pagamento da GDASS de forma proporcional aos servidores inativos, tal aspecto não pode servir de permissivo legal para o pagamento da referida gratificação a todos os servidores em sua integralidade. Isso porque é a natureza de cada aposentadoria, seja a mesma proporcional ou integral ao tempo de serviço, que será responsável por determinar a forma de cálculo da referida gratificação, por força dos critérios de cálculo estabelecidos no art. 40 da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e no art. 186 da Lei n.º 8.112/90. Logo, não se verifica qualquer ilícito quanto ao pagamento da GDASS efetuado proporcionalmente aos proventos de aposentadoria recebidos pela recorrida. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AI 5004572-76.2024.4.02.0000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 11.7.2024; TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 5011678-60.2022.4.02.0000, Rel. Des. Fed. POUL ERIK DYRLUND, DJF2R 17.10.2022; TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 5022370-58.2019.4.02.5001, Rel. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, DJF2R 18.3.2021. 5. Apelação não provida.²

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO (APOSENTADO/PENSIONISTA). APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. LEI N. 11.784/2008. REDUÇÃO DOS VALORES. PROPORCIONALIDADE AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 266/2011 DO TCU. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3.º, DO CPC/15. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. DESCABIMENTO. RECURSO E REEXAME OFICIAL CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. O cerne da controvérsia posta a desate cinge-se em analisar a aventada violação a preceitos constitucionais e legais por parte da União no que toca ao critério de cálculo da GDPST, adotado a partir da edição da Orientação Normativa n.º 06/2007, que supostamente reduziu o valor de tal vantagem em atenção à regra da proporcionalidade dos proventos percebidos nos casos de aposentadoria proporcional e de pensão decorrente de aposentadoria proporcional. 2. Nos termos do disposto na Orientação Normativa n.º 06, de 19/11/2007, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, as gratificações não calculadas sobre o vencimento básico dos servidores devem ser proporcionalizadas, sendo, portanto, indevido o seu pagamento integral quando os proventos forem calculados de forma proporcional (art. 2.º). 3. A orientação da SRH/MPOG atende a uma determinação do Acórdão n.º 2.030/07 do TCU (Tribunal de Contas da União), publicado no DOU de 21.11.2007, com efeitos financeiros sobre os proventos dos aposentados já na competência de março/2008. De acordo com o Acórdão n.º 2.030/07 do TCU, que serviu de base para a referida orientação, as únicas parcelas que integram os proventos e que seriam isentas de proporcionalização são a gratificação adicional por tempo de serviço, a vantagem pessoal dos quintos e a vantagem prevista no art. 193 da Lei n.º 8.112/90. Em assim sendo, a GDPTS deveria ser recalculada em relação ao tempo de contribuição do servidor. 4. A decisão do TCU está em consonância com os critérios de cálculo legais e constitucionais aplicáveis à espécie, ou seja, o art. 186 da Lei n.º 8.112/90 e o art. 40 da Constituição Federal, uma vez que a proporcionalidade da aposentadoria aplica-se sobre o total dos proventos, aí incluída a gratificação que a eles adere. 5. O TCU considerou que as únicas parcelas da remuneração/proventos que estão isentas da "proporcionalização" são o adicional por tempo de serviço, a vantagem pessoal nominalmente identificada dos quintos e a vantagem prevista no art. 193 da Lei n.º 8.112/90. Todas as demais parcelas - aí incluídas as gratificações de desempenho - se submetem ao regime de

"proporcionalização", em decorrência da norma constitucional aplicável à espécie - art. 40 da CF/88 - e das normas infraconstitucionais - art. 186 da Lei n.º 8.112/90 -, não sendo necessária sua reprodução nas leis instituidoras de tais parcelas remuneratórias. 6. Não há que se falar em ofensa aos princípios da segurança jurídica, coisa julgada administrativa, legalidade e direito adquirido, pois não tinham base legal os valores pagos indevidamente e o ato contrário à lei não gera, para o servidor público, o direito de continuar recebendo vantagens pecuniárias indevidas. 7. A União se valeu do disposto no art. 53 da Lei n.º 9.784/99, ou seja, anulou atos anteriormente praticados por vício de juridicidade, eis que não se poderia utilizar a integralidade do valor das gratificações de desempenho no que tange às hipóteses de aposentadoria proporcional e de pensão decorrente de aposentadoria proporcional. 8. A possibilidade de a Administração Pública rever o cálculo dos proventos da autora encontra suporte no art. 53 da Lei n.º 9.784/99 e na Súmula n.º 473 do Supremo Tribunal Federal. 9. Inexiste violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos ou de remuneração, uma vez que foi empregado critério ilegal na elaboração dos cálculos. 10. Não é o silêncio da lei que determina a integralidade da gratificação a todos, no tempo em que vigorou a gratificação, independentemente do tempo e serviço de cada servidor cumprir para aposentar-se, mas a natureza de cada aposentadoria proporcional ou integral ao tempo de serviço, porque todas as parcelas que integram os proventos são proporcionalmente calculadas. Nesse sentido é a Súmula n.º 266 do Tribunal de Contas da União, editada em 2011, a dizer: "As únicas parcelas que integram os proventos e que são isentas de proporcionalização, no caso de aposentadoria proporcional, são a Gratificação Adicional por Tempo de Serviço, a Vantagem Pessoal dos "Quintos" e a vantagem consignada no art. 193 da Lei nº 8.112/1990." 11. Inexiste direito adquirido à manutenção da estrutura remuneratória com o recebimento integral da gratificação em tela. 12. Provido o recurso da ré, para reformar a sentença fustigada e, por conseguinte, reputar lícito o pagamento da GDPST proporcionalmente aos proventos de aposentadoria recebidos pela autora. [...] 15. Na espécie, muito embora a sentença ora combatida tenha sido publicada em 19 de dezembro de 2019, descabida é a fixação dos honorários de sucumbência recursal, em razão do provimento dado à apelação em exame. 16. Apelação e remessa necessária conhecidas e providas.³

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GDASS. PROPORCIONALIDADE AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 266/2011 DO TCU. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do procedimento de liquidação de sentença, determina que o cálculo da GDASS deverá ser integral ainda que a parte exequente receba proventos proporcionais de aposentadoria. 2. O título executivo que embasa a ação originária é proveniente da ação coletiva nº 0022787-73.2008.4.02.5101, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - SINDSPREV/RJ, em face do INSS, que foi condenado a revisar a Gratificação de Desempenho da Atividade de Seguridade Social - GDASS recebida pelos servidores inativos/pensionistas que já estavam aposentados na data em que a Emenda Constitucional n.º 41/2003 entrou em vigor. 3. A ausência de previsão legal quanto à forma de pagamento da gratificação (GDASS) nos casos de aposentadoria integral ou proporcional deixa de ser relevante na medida em que a distinção já se encontrava na Constituição Federal (art. 40, inciso III, alínea 'c'), sendo, dessa forma, a natureza da aposentadoria o fator determinante para integralidade do pagamento dos proventos e, consequentemente, das gratificações. Observância da Súmula nº 266 do TCU. 4. No caso de aposentadoria implementada de forma proporcional ao tempo de serviço, as gratificações e as vantagens agregadas a tais remunerações devem atender ao mesmo critério utilizado para a sua concessão, qual seja, a observância da proporcionalidade. Precedentes: TRF2, 6ª Turma Especializada, AG nº 5013550-81.2020.4.02.0000, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, julgado em 8.2.2021; TRF2, 8ª Turma Especializada, AC nº 0103044-84.2014.4.02.5001, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, Dje 8.2.2017. 5. Agravo de instrumento provido.⁴

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DA SEGURIDADE SOCIAL. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÁLCULO DEVE CONSIDERAR A PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que, em ação de liquidação de sentença coletiva, rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento da execução. 2. O título coletivo que aparelha a execução foi formado no processo nº 0022787-73.2008.4.02.5101, referente à ação coletiva ajuizada pelo SINDSPREV-RJ em face da INSS visando à condenação do INSS a corrigir o valor da GDASS paga a seus substituídos. 3. A regra da proporcionalidade incide sobre o total da remuneração do servidor aposentado com proventos proporcionais, considerando o vencimento básico e demais vantagens e gratificações percebidas. 4. Os documentos trazidos aos autos indicam que a servidora possui aposentadoria proporcional,

devendo as diferenças referentes a GDASS serem calculadas observando a correspondente proporção, em conformidade com os critérios previstos no art. 186 e ss. da Lei nº 8.112/1990 e art. 40 da Constituição Federal. 5. Recurso provido.⁵

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA 0022787-73.2008.4.02.5101. SERVIDORES PÚBLICOS. GDASS - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL. DISTINÇÃO ENTRE APOSENTADORIA PROPORCIONAL E INTEGRAL. INCIDÊNCIA DA PROPORCIONALIDADE DOS PROVENTOS TAMBÉM SE APLICA À GRATIFICAÇÃO EM DISCUSSÃO. AGRAVO PROVIDO. 1) Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de CECILIA SILVA DA CUNHA, com pedido de liminar, objetivando cassar a decisão proferida pelo Juízo da 22ª Vara Federal do Rio de Janeiro no Evento 47/JF, que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, quanto à proporcionalidade no cálculo da GDASS, sob fundamento de que, na jurisprudência prevaleceria o entendimento que a lei não estabelece distinção entre os servidores aposentados com proventos integrais e proporcionais, no tocante à forma de pagamento da gratificação, o que impediria a aplicação proporcional da vantagem. 2) Cinge-se a controvérsia aferir se a proporcionalidade dos proventos também se aplica à gratificação em discussão. 3) No ponto, é pacífico o entendimento na jurisprudência, no sentido de que a Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguro Social - GDASS deve ser estendida aos aposentados e pensionistas nos mesmos moldes em que concedida aos servidores ativos, até que houvesse regulamentação dos critérios de avaliação de desempenho. 5) Considerando que a gratificação de desempenho parte do conceito de proventos, entendo que também deverá sofrer a incidência do coeficiente referente ao tempo de contribuição apurado para pagamento do benefício. 6) A TNU, em sede de pedido de uniformização de interpretação de lei federal, firmou o entendimento no sentido de que a gratificação de desempenho deve incidir a proporcionalidade relativa ao tempo de serviço que balizou o ato de aposentadoria com proventos proporcionais. 7) Portanto, o valor da gratificação a ser pago deve observar a proporcionalidade do benefício previdenciário auferido pelo servidor. 8) Agravo de instrumento provido.⁶

DISPOSITIVO

*Ante o exposto, **julgo improcedente o pedido.***

Custas na forma da lei.

Em suas razões, a parte autora reafirma os termos iniciais e jurisprudência sobre o tema.

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, esclareço que, em se tratando de relação jurídica de caráter continuado, e inexistindo nos autos evidências de prévia negativa administrativa da pretensão autoral, não há falar em prescrição do fundo do direito, mas apenas em prescrição quinquenal, que atinge as parcelas que se venceram há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.

No mérito, a sentença merece reforma.

A despeito de anteriormente já ter adotado orientação em sentido contrário ao pleito autoral, passo a me curvar ao entendimento que vem sendo adotado pelo STJ sobre a temática em voga.

Segue abaixo a jurisprudência da Corte Superior:

*Processo:AgInt no AREsp 1350903 / SC
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2018/0215893-7*

Relator(a): Ministra ASSUSETE MAGALHÃES (1151)

Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, E SÚMULA 284/STF. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS ALUDIDOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DA SEGURIDADE SOCIAL E DO TRABALHO - GDASST. **APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU QUE O TÍTULO EXECUTIVO NÃO DETERMINOU A PROPORCIONALIDADE DA GRATIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. GRATIFICAÇÃO DEVIDA, DE FORMA INTEGRAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.**I. Agravo interno a quo contra decisão que julgara recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, interposto pelo ora agravado em face da decisão que, no cumprimento de sentença em sede de Mandado de Segurança Coletivo, determinou que a Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho - GDASST fosse aplicada, de forma **proporcional**, aos servidores com aposentadoria **proporcional**. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnaram, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, quanto à ausência de violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e à incidência da Súmula 284/STF, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. IV. O Tribunal de origem concluiu que "nem a legislação de regência da matéria (Lei n.º 10.483/2002) nem o título judicial determinaram que a pontuação para o cálculo da gratificação de servidores fosse individualizada, consoante as circunstâncias específicas de cada um, como é o caso da proporcionalidade de proventos ao tempo de serviço". V. No caso, o acórdão recorrido consignou que o título executivo não determinara que o cálculo da Gratificação em apreço fosse efetuado levando-se em conta a proporcionalidade de proventos, matéria insindicável, em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. VI. **Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte, no julgamento de casos similares, não havendo qualquer distinção na lei entre os servidores aposentados com proventos integrais e proporcionais, notadamente a forma de pagamento da gratificação, não prospera a pretensão de aplicação proporcional da vantagem.** Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.787/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/11/2017; AgInt no REsp 1.544.877/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/09/2016; AgRg no REsp 1.542.252/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2015. VII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.

Processo: REsp 1804873 / SC
RECURSO ESPECIAL
2019/0051479-2

Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)

Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA

Data do Julgamento: 25/08/2020

Data da Publicação/Fonte: DJe 15/10/2020

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. GDASST. APOSENTADORIA PROPORCIONAL E INTEGRAL. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. **O Superior Tribunal de Justiça adotou a orientação de que a gratificação de desempenho deve ser paga em sua integralidade, por inexistir relação entre o seu valor e o tempo de serviço dos servidores em atividade (ou determinação de que a vantagem fosse individualizada de acordo com as circunstâncias específicas do servidor), descabendo tal distinção entre os aposentados com proventos integrais e proporcionais** (vide decisões em REsp 1.573.197; Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 30/3/2017; REsp 1.208.930, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 28/9/2016; EDcl no REsp 1.538.956, Ministro Humberto Martins, DJe 18/8/2016). 3. Recurso Especial parcialmente conhecido somente em relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa extensão, não provido.

Relator(a): Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141)

Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA

Data do Julgamento: 23/06/2020

Data da Publicação/Fonte: DJe 25/06/2020

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. GDATA.APOSENTADORIA **PROPORCIONAL** E INTEGRAL. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DEPREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ.1. O Tribunal a quo, ao dirimir a querela nos autos, afastou-se da jurisprudência desta Corte Superior, para a qual "a Lei 10.404/2002, ao estabelecer a forma em que a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa (GDATA) passaria a integrar os proventos dos servidores inativos, não fez qualquer distinção entre os que se aposentaram integral ou proporcionalmente ao tempo de contribuição. Logo, diante da inexistência de previsão legal, não prospera a redução da vantagem" (REsp 1714383/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018).2. Recurso especial provido.

Processo: AgInt no REsp 1544877 / RS
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2015/0181063-8

Relator(a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133)

Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA

Data do Julgamento: 13/09/2016

Data da Publicação/Fonte: DJe 22/09/2016

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DOS FISCALIS FEDERAIS AGROPECUÁRIOS (GDFFA). EXTENSÃO AOS INATIVOS. ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA OS SERVIDORES DA ATIVA. **APOSENTADORIA PROPORCIONAL** POR TEMPO DE SERVIÇO. VALOR INTEGRAL DA GRATIFICAÇÃO. VINCULAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A lei que instituiu a Gratificação de Desempenho de Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários (Lei 11.784/2008) não fez qualquer diferenciação à forma de pagamento da gratificação nos casos de aposentadoria **proporcional** e integral. Logo, diante da inexistência de previsão legal, não prospera a redução da vantagem pretendida pela União. Precedente: AgRg no REsp. 1.542.252/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 16.9.2015.2. Agravo Interno da União desprovido.

No mesmo sentido decidiu a TNU:

Cuida-se de Mandado de Segurança a respeito da proporcionalidade de gratificação de servidor público, sendo o processo incluído em pauta para julgamento após as devidas fases de instrução, quando sobreveio requerimento da parte impetrante informando a perda de objeto da ação, uma vez que o Sr. Presidente da TNU teria reconsiderado sua decisão. Nesse contexto, o impetrante acostou cópia da referida decisão, de onde se colhe o seguinte: A jurisprudência desta Turma Nacional havia se firmado no sentido de que, nos casos de aposentadoria proporcional, o pagamento de eventual gratificação por desempenho deveria guardar a mesma proporcionalidade. Com base no citado entendimento, inadmitiu-se o pedido de uniformização interposto pela parte ora requerente, o que motivou a impetração do mandado de segurança n. 0000032-61.2020.4.90.0000, ainda pendente de julgamento, junto ao Colegiado desta TNU. **Na última sessão de julgamento, nos autos do PEDILEF 5001572-81.2011.4.04.7109, o Plenário desta TNU, alinhando-se a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alterou a sua orientação sobre a matéria, com a fixação**

da seguinte tese: "é devida aos aposentados com proventos proporcionais a gratificação de desempenho com o mesmo percentual percebido pelos titulares de aposentadoria integral". Confira-se a ementa: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. GRATIFICAÇÃO INTEGRAL. INCIDENTE AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. FIXAÇÃO DA TESE SEGUNDO A QUAL: "É DEVIDA AOS APOSENTADOS COM PROVENTOS PROPORCIONAIS A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO COM O MESMO PERCENTUAL PERCEBIDO PELOS TITULARES DE APOSENTADORIA INTEGRAL". (PEDILEF 5001572-81.2011.4.04.7109, Rel. JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF, julgado em 26/6/2020) Em tal cenário, considerando a alteração de entendimento e a impetração do supracitado mandado de segurança, reconsidero a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização interposto no presente caso, tornando sem efeito a decisão indicada e todos os atos posteriores desta Presidência, e determino a restituição do feito à origem para adequação do julgado à referida tese com fundamento no art. 15, IV, do RITNU. Diante desse cenário, declaro a perda de objeto do presente writ, determino a retirada de sua inclusão em pauta de julgamento e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, atendendo à desistência do impetrante. Custas na forma da lei. Transitada em julgado, arquivem-se. (0000032-61.2020.4.90.0000 - Relator ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES - Publicação em 09/09/2020).

Registre-se, por oportuno, que o STF entendeu que o tema em questão não envolve questão constitucional, conforme segue:

ARE 808997 RG

Repercussão Geral - Admissibilidade

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. LUIZ FUX

Julgamento: 26/06/2014

Publicação: 01/08/2014

Ementa

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. GRATIFICAÇÃO. CÁLCULO. VALOR INTEGRAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

Tema

751 - Possibilidade de cálculo proporcional do valor da Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho GDASST nos casos de aposentadoria proporcional.

Por fim, destaco precedente desta Turma em igual sentido (Processo nº 5043414-90.2020.4.02.5101 - Relatoria LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA - sessão de 22/01/2021).

Por fim, destaco precedentes desta Turma em igual sentido (Processo nº 5043414-90.2020.4.02.5101 - Relatoria LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA - e **5023127-04.2023.4.02.5101** - Relatora Cynthia Leite Marques).

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral, reconhecendo o direito ao pagamento integral da gratificação de desempenho, conforme pontuação prevista aos aposentados, e não proporcional em razão da aposentadoria proporcional, com atrasados a serem definidos em juros e correção monetária conforme Tabela de Cálculos da Justiça federal, observada a prescrição

quinquenal e oteto dos Juizados Especiais Federais. Sem custas e sem honorários. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

-
- 1. Processo nº 009.452/2007-7; TCU, 2ª Câmara; Relator: Ministro Guilherme Palmeira; Publicado em 31/07/2007.
 - 2. Processo nº 5059659-74.2023.4.02.5101; TRF da 2ª Região, 5ª Turma Especializada; Relator: Desembargador Federal Alcides Martins; Data da decisão: 02/10/2024.
 - 3. Processo nº 5022370-58.2019.4.02.5001; TRF da 2ª Região, 6ª Turma Especializada; Relator: Desembargador Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama; DJF2R 18/03/2021.
 - 4. Processo nº 5002304-54.2021.4.02.0000; TRF da 2ª Região, 5ª Turma Especializada; Relator: Desembargador Federal Ricardo Perlingeiro; Julgamento em 16/12/2022.
 - 5. Processo nº 5011784-90.2020.4.02.0000; TRF da 2ª Região, 8ª Turma Especializada; Relator: Desembargador Federal Marcelo da Fonseca Guerreiro; Julgamento em 29/03/2022.
 - 6. Processo nº 5011678-60.2022.4.02.0000; TRF da 2ª Região, 6ª Turma Especializada; Relator: Desembargador Federal Poul Erik Dyrland; Julgamento em 17/10/2022.

5078065-12.2024.4.02.5101 **510015475903 .V2**